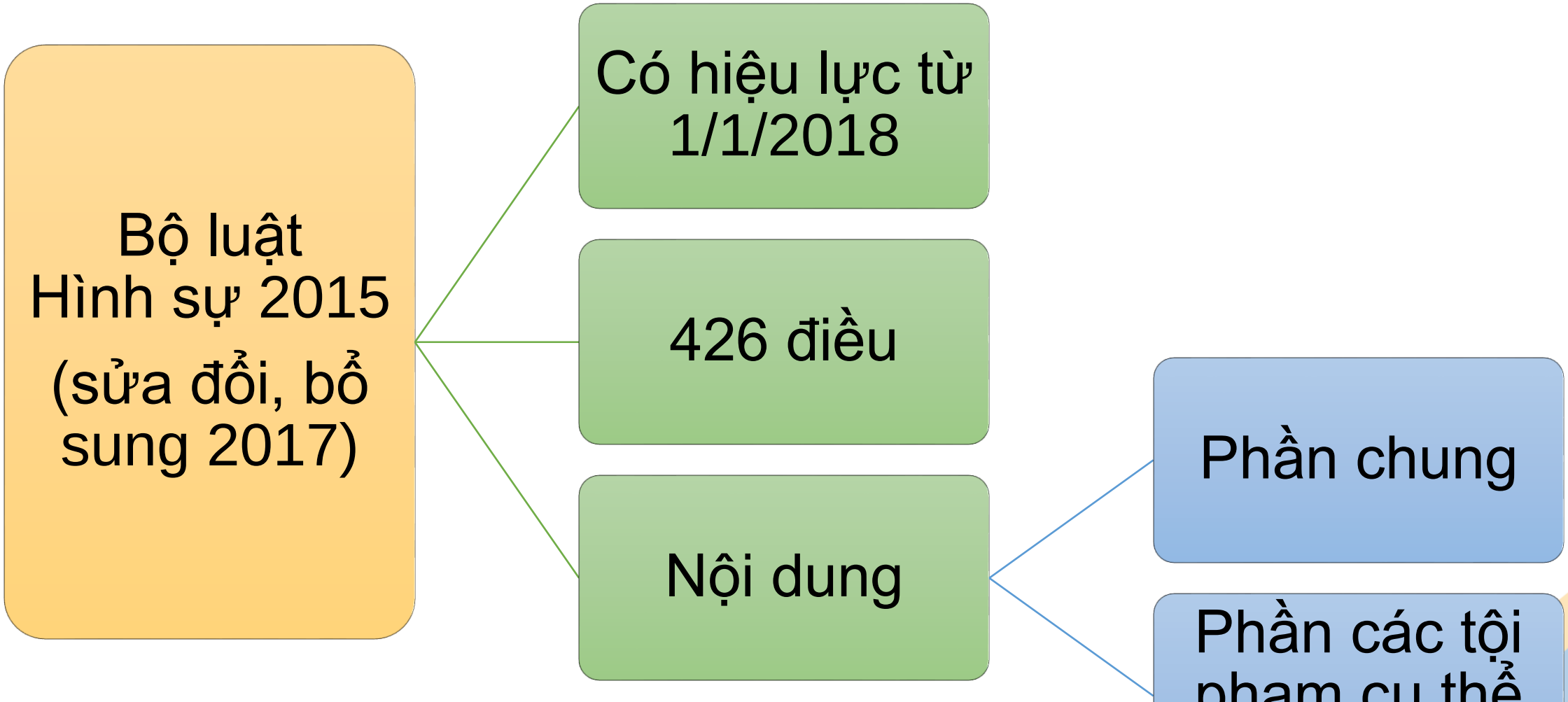
BÀI 5
LUẬT HÌNH SỰ

Giảng viên: Ths. Ngô Thùy Dung
Email: dung.ngo@ut.edu.vn

5.1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ

Luật Hình sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhằm **xác định những hành vi vi phạm nào là tội phạm** đồng thời **quy định hình phạt** đối với những tội phạm đó.

Văn bản quy phạm pháp luật



5.2 Một số chế định cơ bản của Luật Hình sự

- Tội phạm
- Hình phạt

5.2.1 TỘI PHẠM

(Điều 9, Điều 10, Điều 12 - Bộ luật Hình sự)

Khái niệm tội phạm

Tội phạm là **hành vi** nguy hiểm cho xã hội được quy định trong **Bộ luật Hình sự**, do **người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại** thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ và phải chịu **hình phạt**.

Pháp nhân thương mại

Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật Hình sự.

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

Tội phạm ít nghiêm trọng

Tội phạm nghiêm trọng

Tội phạm rất nghiêm trọng

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

1. **Tội phạm ít nghiêm trọng** là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

3.Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

CĂN CỨ PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

Dựa vào **mức cao nhất của khung hình phạt** áp dụng với tội phạm đó được quy định trong Bộ luật Hình sự để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm.

Điều 130. Tội bức tử

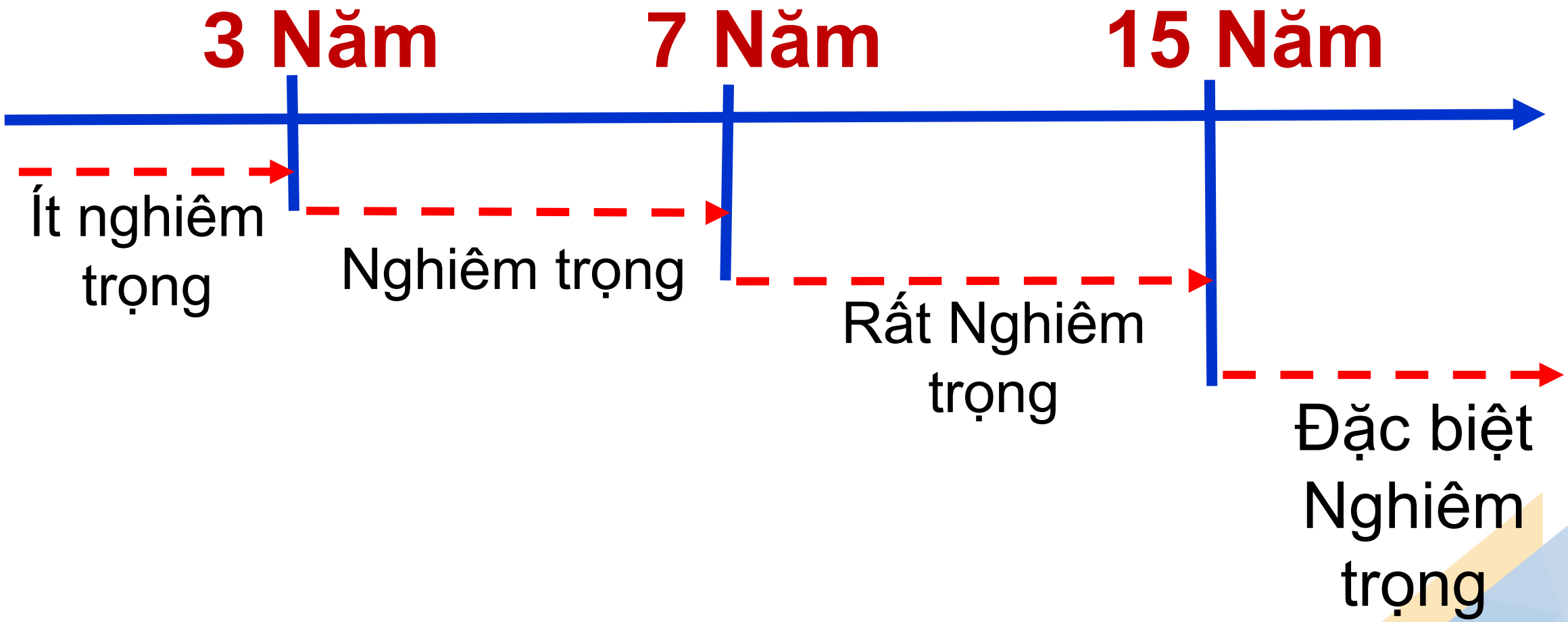
1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai.

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM



Điều 140. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên.

Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Điều 128. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. **Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản**, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Điều 12 - Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2017

TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Đủ 16 tuổi trở lên

- Phải chịu trách nhiệm hình sự về **mọi tội phạm** **(trừ tội phạm BLHS có quy định khác.)**

Điều 302. Tội cướp biển

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Tấn công tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào;

b) Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Đủ 16 tuổi trở lên

- Phải chịu trách nhiệm hình sự về **mọi tội phạm** **(trừ tội phạm BLHS có quy định khác.)**

TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi

- Phải chịu trách nhiệm hình sự **về *tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều*** *123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật Hình sự .*

Điều 302. Tội cướp biển

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Tấn công tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào;

b) Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này.

Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Điều 128. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Điều 168. Tội cướp tài sản

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 168. Tội cướp tài sản

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Điều 168. Tội cướp tài sản

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

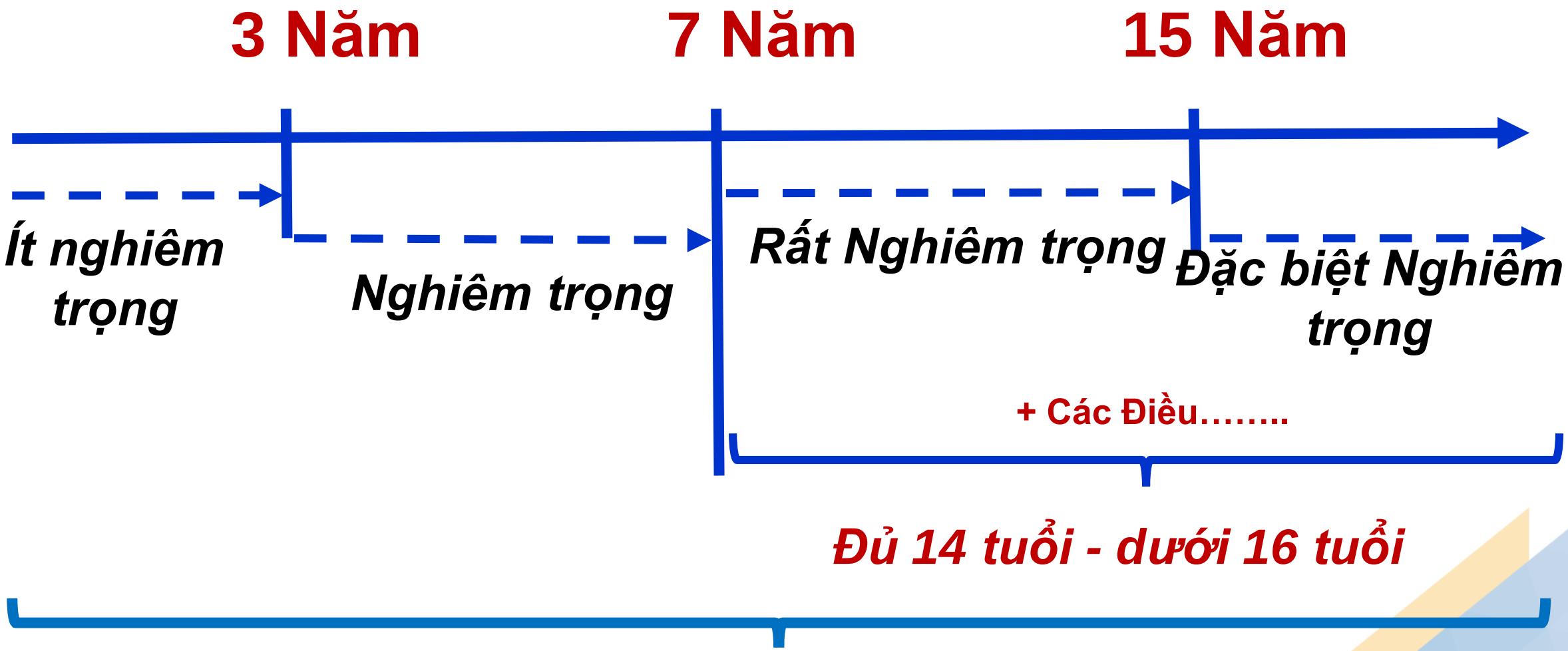
d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Điều 168. Tội cướp tài sản

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ



5.2.2 HÌNH PHẠT

(Điều 30 - Điều 45, Điều 77 - Điều 81, Bộ luật Hình sự)

KHÁI NIỆM

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại.

Hệ thống hình phạt trong luật hình sự

HÌNH PHẠT

- **NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC TNHS**
  - 7 hình phạt chính;
  - 7 hình phạt bổ sung;
- **PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI**
  - 3 hình phạt chính;
  - 3 hình phạt bổ sung;

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI

(cá nhân phạm tội)

Điều 32, Điều 34 - 45

HÌNH PHẠT CHÍNH

1. Cảnh cáo
2. Phạt tiền
3. Cải tạo không giam giữ
4. Trục xuất
5. Tù có thời hạn
6. Tù chung thân
7. Tử hình

Câu hỏi

1. Hình phạt chính nào nhẹ nhất, nghiêm khắc nhất?
2. Mức phạt tiền là bao nhiêu?
3. Thời hạn cải tạo không giam giữ là bao nhiêu?
4. Trục xuất áp dụng cho chủ thể nào?
5. Tù có thời hạn tối đa là bao nhiêu?
6. Tù chung thân không áp dụng với chủ thể nào?
7. Tử hình không áp dụng với chủ thể nào?
8. Không thi hành án tử hình với chủ thể nào?

1. Cảnh cáo

- **Cảnh cáo** là sự khiển trách công khai của nhà nước đối với người phạm tội.
- **Cảnh cáo** được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.

2. Phạt tiền

- **Phạt tiền** là hình phạt tước một khoản tiền của người phạm tội và sung vào công quỹ.
- **Mức tiền phạt** được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả, nhưng không được thấp hơn 1.000.000 đồng.

3. Cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ là hình phạt đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật Hình sự quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Thời hạn cải tạo không giam giữ: từ 6 tháng đến 3 năm

4. Trục xuất

Trục xuất: là hình phạt buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Tù có thời hạn

- **Tù có thời hạn:** là hình phạt buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.
- **Tù có thời hạn** đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm.

6. Tù chung thân

- **Tù chung thân:** là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.
- Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội;

7. Tử hình

- **Tử hình** là hình phạt đặc biệt tước đi mạng sống của người phạm tội.
- Tử hình chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự quy định.

7. Tử hình

Không áp dụng hình phạt tử hình đối với các trường hợp sau:

- Người dưới 18 tuổi khi phạm tội,
- Phụ nữ có thai khi phạm tội hoặc khi xét xử,
- Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử,
- Người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

7. Tử hình

Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
- Người đủ 75 tuổi trở lên;
- Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

1. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

2. Cấm cư trú;

3. Quản chế;

4. Tước một số quyền công dân;

5. Tịch thu tài sản;

6. Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

7. Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

1. Thời hạn áp dụng của các hình phạt bổ sung là bao lâu?
2. Quản chế áp dụng kèm theo hình phạt chính nào?
3. Quyền công dân nào có thể bị tước?
4. Một tội phạm có thể bị áp dụng mấy hình phạt chính, mấy hình phạt bổ sung?

1. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

- **Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định** được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.
- Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

2. Cấm cư trú

- Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định.
- Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

3. Quản chế

- **Quản chế** là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
- Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này quy định.
- Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

4. Tước một số quyền công dân

Công dân Việt Nam bị tuyên phạt tù về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật HS quy định

Tước một hoặc một số quyền công dân từ 1 – 5 năm:

a) Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước;

b) Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

5. Tịch thu tài sản

- **Tịch thu tài sản** là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước.
- Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật này quy định.
- Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống.

Điều 122. Hình phạt bổ sung

Người phạm tội quy định tại Chương này (**Chương XIII - các tội xâm phạm an ninh quốc gia**) còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Án treo

Chương IX: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

4.2.4 Án treo

- **Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù giam có điều kiện.**
- **Điều kiện được hưởng án treo:**

- Phạt tù không quá 03 năm;
- Người phạm tội có nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ;
- Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù

- Thời gian thử thách 1 – 5 năm

4.2.4 Án treo

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

HÌNH PHẠT CHÍNH

1. Phạt tiền

2.Đình chỉ hoạt động có thời hạn

3. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

1. Phạt tiền

Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng **không được thấp hơn 50.000.000 đồng.**

2.Đình chỉ hoạt động có thời hạn

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn: là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế.
- Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

- **Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn**: là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.
- Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

1. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;
2. Cấm huy động vốn;
3. Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ TNHS (Đ51) và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Đ52).

CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

- Khi người phạm tội không có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Đ51 mà có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Đ52 thì có thể bị tuyên án ở mức tối đa của khung hình phạt.

(SV liệt kê các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phù hợp)

- Khi người phạm tội không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Đ52 mà có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Đ51 thì có thể bị tuyên án ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

(SV liệt kê các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phù hợp)

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS – Điều 51 BLHS

a)Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

m) Phạm tội do lạc hậu;

r) Người phạm tội tự thú;

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;

v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Các tình tiết tăng nặng TNHS - Điều 52 BLHS

a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
d) Phạm tội có tính chất côn đồ;
đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;
e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
g) Phạm tội 02 lần trở lên;
p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS

Điều 51 BLHS năm 2015:

1.Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a)Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS

Điều 51 BLHS năm 2015:

1.Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS

Điều 51 BLHS năm 2015:

1.Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

k) Phạm tội vì bị người khác đe doạ hoặc cưỡng bức;

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS

Điều 51 BLHS năm 2015:

1.Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

m) Phạm tội do lạc hậu;

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS

Điều 51 BLHS năm 2015:

1.Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

r) Người phạm tội tự thú;

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;

t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS

Điều 51 BLHS năm 2015:

1.Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS

Điều 51 BLHS năm 2015:

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

Các tình tiết tăng nặng TNHS

Điều 52 BLHS năm 2015:

1.Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

d) Phạm tội có tính chất côn đồ;

đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;

e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;

Các tình tiết tăng nặng TNHS

Điều 52 BLHS năm 2015:

1.Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

g) Phạm tội 02 lần trở lên;

h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;

Các tình tiết tăng nặng TNHS

Điều 52 BLHS năm 2015:

1.Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;

Các tình tiết tăng nặng TNHS

Điều 52 BLHS năm 2015:

1.Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;

m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội;

n) Dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;

Các tình tiết tăng nặng TNHS

Điều 52 BLHS năm 2015:

1.Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;

p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

Các tình tiết tăng nặng TNHS

Điều 52 BLHS năm 2015:

1.Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

2. Các tình tiết đã được Bộ luật hình sự 2015 quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Các nhận định dưới đây đúng hay sai? Vì sao?

1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là tội phạm.
2. Chỉ có tội phạm mới phải chịu hình phạt.
3. Chỉ có cá nhân mới phải chịu trách nhiệm hình sự.
4. Hình phạt tử hình không áp dụng với người đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
5. Tội phạm và hình phạt chỉ được quy định trong Bộ luật Hình sự.
6. Hình phạt chỉ do Tòa án quyết định.

THANK YOU